고용노동부	보도자료	다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 2023. 7. 12.(수) 12:00 (2023. 7. 13.(목) 조간)

채용서류 미반환, 신체검사비용 전가 등 불공정 청년 채용사례 87건 시정 등 조치

고용노동부(장관 이정식)는 올해 상반기 중 **청년 다수고용 사업장*** 200개소를 점검한 결과, 87건의 채용상 불공정한 위법·부당 사례를 적발하여 **시정 등 조치를 단행**했다고 밝혔다.

* 업종과 상관없이 19세~34세 청년을 전체 종사자의 30% 이상 고용하고 있는 사업장

먼저, 채용절차법을 위반한 사례로서, **▲응시원서에 키·체중·부모 직업 등을 기재하도록 요구한 ㄱ업체**, **▲채용공고에 '제출서류는 일체 반환하지 않는다'고 공고한 ㄴ군청** 등에게 과태료 총 7건을 부과했다. 또한, **건강검진 결과를 요구한 ㄹ업체**에게는 시정명령을 내려 구직자들에게 검진비용을 지급하도록 하는 등 총 **10건의 위법 사례**를 즉시 시정토록 했다.

그밖에 법 위반은 아니지만 청년 구직자가 실질적으로 체감할 수 있는 사항들로서, **▲채용 일정을 알리고, ▲불합격자에게도 결과를 고지하도록 하는** 등 **총 77건에 대해서도 개선하도록 사업장에 권고**했다.

이정식 장관은 "산업현장의 불법·부당한 관행에 대해 **법과 원칙에 따라 엄정 대응한다는 정부의 일관된 기조**가 **현장을 바꿔 청년과 기업이 체감**할 수 있도록 지속적으로 지도·점검을 하겠다"라고 강조하면서,
"채용과정에서 상대적 약자인 구직 청년들이 피해를 입지 않도록, 하반기에도 채용 현장을 철저히 지도·점검하여 불공정한 관행을 뿌리 뽑겠다"라며, "보다 근본적으로는 **청년들이 채용과정에서 더욱 폭넓게 보호**받도록 국회에서 계류 중인 **「공정채용법」의 입법을 적극 지원**하겠다"라고 덧붙였다.

담당 부서	청년고용정책관 공정채용기반과	책임자	과 장	구현경 (044-202-7432)
		담당자	사무관 주무관	강순형 (044-202-7443) 서동윤 (044-202-7493)

대한민국 정책브리핑
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

참고1 구체적인 위반 사례

1. 법 제4조의3(출신지역 등 개인정보 요구 금지) 위반

- **(위반 사례1)** ㄱ인력공급업체는 홈페이지 입사지원서에 **직무수행과 관련 없는 구직자 본인의 신체적 조건(신장, 체중, 시력), 가족의 직업·학력, 동거 여부 등 정보를 기재**토록 요구하였음. 이에 관할 고용노동지청은 **법 제4조의3 위반을 근거로 과태료 150만원을 부과함**

  ▸ **(법 제4조의3)** 직무와 무관한 개인정보의 기재를 요구하거나 수집 금지
  ▸ **(위반사항)** 일부 기업에서 응시지원서에 키·체중 등의 신체적 조건, 출신지역, 부모의 직업 및 재산 등을 기재

2. 법 제9조(채용심사비용 부담 금지) 위반

- **(위반 사례4)** ㄹ컨테이너 운송업체는 '22.3월~8월까지 영업직 등 9명에 대한 채용 공고를 하면서 별도의 비용보전 없이 건강검진 결과를 제출하도록 요구하였음. 이는 법 제9조를 위반하여 **채용심사비용을 구직자에게 전가**한 것으로 관할 고용**노동지청은 5.15 시정명령**을 하였고, C사는 **5.23 건강검진비용을 구직자에게 지급함**
- **(위반 사례5)** ㅁ물류업체는 채용과정에서 채용신체검사서 발급 비용을 9명의 구직자에게 전가하였음. 이에 관할 고용노동지청은 **법 제9조 위반을 근거로 시정명령을 하여 건강검진비용을 구직자 7명에게 지급함**

  ▸ **(법 제9조)** 구직자 부담 경감과 권익 보호를 위해 구직자에게 대한 채용심사비용을 부과하지 못하도록 원칙적으로 금지
  ▸ **(위반사항)** 구인자가 부담해야 할 채용심사비용을 구직자에게 부과

3. 법 제11조제6항(채용서류의 반환 등 고지) 위반

- **(위반 사례2)** ㄴ군청은 '20.1월 기간제 근로자 채용 공고 시 공고문에 **'제출한 서류는 일체 반환하지 않는다'고 명시**하고 반환 방법 등을 고지하지 않음. 이는 채용서류의 반환을 규정한 **법 제11조를 위반**한 것으로 관할 고용노동지청은 **과태료 150만원을 부과함**
- **(위반 사례3)** ㄷ한방병원은 '22.12월 간호사를 채용하면서 **채용여부가 확정**('23.1.5.) **될 때까지 채용서류의 반환 등에 관한 사항을 구직자들에게 알리지 않았음.** 이에 관할 고용노동지청은 **법 제11조제6항 위반을 근거로 과태료 150만원을 부과함**

  ▸ **(법 제11조제6항)** 구인자는 구직자의 채용 여부가 확정되기 전까지 채용서류를 보관하고, 구직자가 청구 시 반환해야 하며, 채용서류를 파기해야 하고, 이러한 규정들을 구직자에게 고지해야 함
  ▸ **(위반사항)** 채용서류 반환 등의 절차에 대해 고지하지 않거나, 공고를 통해 서류를 반환하지 않는다고 명시

4. 법 제11조제4항(채용서류 파기) 위반

- **(위반 사례6)** ㅂ요양시설은 '20~'22년 사회복지사 등에 대한 채용을 진행하면서 **채용여부 결정 이후 180일이 경과하였음에도 불합격자 20여 명에 대한 이력서, 자기소개서 등 채용지원서류를 파기하지 않음.** 이에 관할 노동지청에서는 **법 제11조 제4항 위반을 근거로 과태료 150만원을 부과함**

  - **(법 제11조제4항)** 구인자는 반환 청구기간이 지난 경우 및 채용서류를 반환하지 아니한 경우에는 파기하여야 함
  - **(위반사항)** 채용 여부 결정 이후 채용서류 최대 보관일수 180일이 경과하였음에도 불합격자들의 지원서 등 채용서류를 파기하지 않음

5. 법 제10조(채용여부의 고지) 위반

- **(위반 사례7)** ㅅ신발도소매업체는 '23.3월 온라인 마케팅 담당자를 채용하면서 **최종 합격 여부를 합격자에게만 고지하고, 불합격자에게는 알리지 않았음**. 이는 **법 제10조**에 따르지 않은 것으로, 관할 고용노동지청은 개선을 지도함

  - **(법 제10조)** 구직자가 채용 과정에 응한 후 가장 궁금해하는 합격 여부를 구인자가 채용 대상자 확정 시 지체없이 채용 여부를 알려, 구직자가 입사 여부를 결정하고 이후 취업 활동의 방향을 잡을 수 있도록 하는 것이 바람직
  - **(위반사항)** 불합격자의 경우 신속히 취업 활동 계속 여부와 방향을 결정해야 함에도, 일부 기업은 합격 여부를 합격자에게만 알릴 뿐 불합격자에게는 알리지 않음

참고2 법 준수 모범사례

- **(모범사례)** ㅇ문화재단은 자체 홈페이지를 통해 **채용공고를 하면서 채용 일정, 보수, 업무 등을 구체적으로 기재**하여 구직자의 알권리 및 권익을 보호하고, **입사지원서 및 입증서류 제출시 학력·연령·출신지·신체조건 등의 개인정보 유추가 가능한 부분은 구직자가 삭제 처리**하여 제출케 함으로써 구직자의 개인정보를 최소한 수집함

  - 자체 홈페이지의 채용공고를 통해 구직자에게 필요한 정보를 직접 제공함으로써 지원자들에게 명확한 정보를 제공하여 전형일정 및 직무내용의 불확실성에서 오는 지원자들의 불안감을 해소하고 구직자들이 믿고 신뢰할 수 있은 기업임을 보여줌

참고3 '23. 상반기 지도·점검 결과 및 법률 주요 내용

1 2023년 상반기 점검 결과 적발 내역

- **(점검기간)** '23.4.5.~6.30. / • **(점검대상)** 200개소
- **(점검항목)** 제재사항 및 개선 필요 사항
- **(점검결과)** 62개 사업장에서 법 위반 및 개선 필요 사항 87건 확인

구분		관련 규정		위반 건수
제재 사항	과태료	소계		7
		제4조의3	개인정보 요구	3
		제11조제6항	채용서류 반환 고지	4
	시정명령	소계		3
		제9조	심사비용 구직자 부담	2
		제11조제4항	채용서류 파기	1
개선 필요 사항	개선 권고	소계		77
		제5조	표준이력서	26
		제7조	전자방식 접수	7
		제8조	채용일정 고지	18
		제10조	채용여부 고지	17
		제13조	서류 제출 제한	9

2 채용절차법 주요 내용

구분	주요 내용	제재수단
거짓채용광고 금지	▪채용 가장한 아이디어 수집이나 홍보 목적 등 거짓 채용광고 금지	•5년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금
채용광고내용·근로조건 변경 금지	▪정당한 사유 없이 채용광고 내용 불리 변경 금지 ▪채용 후 정당한 사유 없이 채용광고 시의 근로조건 불리 변경 금지	•5백만원 이하 과태료
채용강요 등 금지	▪채용 관련 부당 청탁·압력·강요 및 금전·물품·재산상 이익 제공·수수 금지	•3천만원 이하 과태료
출신지역 등 개인정보 요구 금지	▪직무 무관한 개인정보의 기재 요구 및 수집 금지 ①용모·키·체중 등 신체적 조건 ②출신지역·혼인여부·재산 ③직계존비속/형제자매 학력·직업·재산	•5백만원 이하 과태료
채용심사비용	▪구직자에게 채용서류 제출 비용 외의 채용심사 목적의 모든 금전적 채용심사비용의 부담 금지	•시정명령 불이행시 3백만원 이하 과태료
채용서류 반환 등	▪채용 확정 후 채용서류 반환 요구에 대한 미반환 ▪반환 청구기간 도과 경우 및 미반환 채용서류 미파기 ▪채용서류 반환 소요 비용 구인자 미부담	•시정명령 불이행시 3백만원 이하 과태료
	▪반환 청구에 대비한 채용서류 보관 의무 미이행 ▪서류 반환, 폐기 등의 규정 고지 미이행	•3백만원 이하 과태료
기초심사자료 표준양식 권장	▪기초심사자료(응시원서, 이력서, 자기소개서) 표준양식 사용 권장	
전자방식 서류접수	▪채용서류를 홈페이지 또는 전자우편으로 받도록 노력	
채용일정 및 과정·채용여부 고지	▪채용일정·심사지연사실·채용과정 변경 및 채용 여부 고지	
입증·심층심사자료 제출 제한	▪서류심사 합격자에 한정하여 입증자료·심층심사자료 제출받도록 노력	